

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 330/2530	พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวราภรณ์ ช่างเพชร	โจทก์
	นายสำรวม ระวังกิจหรือระวังจิต	จำเลย
	นายสำรวม ระวังกิจ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยจากคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย ซึ่งอ้างอิงพยานบุคคลและพยานเอกสารอันเป็นข้อสำคัญที่ทำให้เห็นว่า พยานโจทก์ไม่น่าเชื่อถือและนำมาฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ โปรดสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ฯลฯ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมเบิกความเพิ่มเติมจากคำให้การชั้นสอบสวนและคำร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมเอง ส่วนพยานโจทก์คนอื่น ๆ ก็เบิกความต่อเติมเสริมแต่งแตกต่างขัดแย้งกันเองและขัดต่อพยานเอกสาร ไม่ควรรับฟัง ซึ่งศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาว่า โจทก์ร่วมเบิกความเพิ่มเติมจากคำให้การชั้นสอบสวนและคำร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมเอง ส่วนพยานโจทก์คนอื่น ๆ ก็เบิกความต่อเติมเสริมแต่งแตกต่างขัดแย้งกันเองและขัดต่อพยานเอกสาร ไม่ควรรับฟัง ซึ่งศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ